

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 62/2532

พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี

โจทก์

นายชูป นาวงษ์ กับพวก

จำเลย

นายเกษมหรือเกียน สีสมุทรา จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาปล่อย
จำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288 ลงโทษจำคุก 20 ปี ยกฟ้องจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ และยื่น
คำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว
ยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 103)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราว ตีราคาประกัน 250,000 บาท
(อันดับ 23)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ตามพฎติการณแห่งคดี ยังไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราว ที่ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของจำเลยที่ 2ชอบแล้ว มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของ ศาลอุทธรณ์

พิจารณาแล้ว ตามพฎติการณแห่งคดี ยังไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราว ที่ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของจำเลยที่ 2ชอบแล้ว มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของ ศาลอุทธรณ์

(ส่อง สุขะปุลณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>